

body { font-family: 'Noto Sans'; font-size: 9pt; color: #000000; margin: 0; } .title-box { text-align: center; padding: 1.5mm 2mm; margin-bottom: 2.5mm; } .title-fr { font-weight: 700; font-size: 13pt; letter-spacing: 0.3pt; } .title-ar { font-family: 'Noto Naskh Arabic'; font-weight: 700; font-size: 13pt; direction: rtl; } /*

===== LINE POLICY —
every line drawn exactly once, all at 0.4pt: - outer frame: table.opc border - header separator: th border-bottom + th:first-child border-right - middle divider: td.fr border-right ONLY ===== */ table.opc { width: 100%; border-collapse: collapse; /* Side rails only; top/bottom closure comes from the repeating zero-height thead/tfoot spacer rows below, so the frame is CLOSED at the top and bottom of EVERY page. */ border-left: 0.4pt solid #000000; border-right: 0.4pt solid #000000; -fs-table-paginate: paginate; } /* Zero-height spacer rows: thead repeats at the top of every page (border-bottom = top closure rule), tfoot at the bottom of every page (border-top = bottom closure rule). No content, no padding — each line still drawn exactly once at 0.4 pt. */ table.opc thead { display: table-header-group; } table.opc tfoot { display: table-footer-group; } table.opc td.pgtop { border-bottom: 0.4pt solid #000000; padding: 0; height: 0; line-height: 0; font-size: 0; } table.opc td.pgbot { border-top: 0.4pt solid #000000; padding: 0; height: 0; line-height: 0; font-size: 0; } /* Bilingual title row lives in tbody: FIRST PAGE ONLY (not repeated). */ table.opc th { border: none; border-bottom: 0.4pt solid #000000; padding: 1.5mm 2mm; text-align: center; font-weight: 700; } table.opc th:first-child { border-right: 0.4 pt solid #000000; } .h-fr { font-size: 11pt; } .h-ar { font-family: 'Noto Naskh Arabic'; font-size: 12pt; } table.opc td { width: 50%; padding: 1.5mm 3mm 2mm 3mm; vertical-align: top; border: none; } table.opc td.fr { border-right: 0.4pt solid #000000; } tr.clause { page-break-inside: avoid; } tr.art td { padding-top: 3mm; } .fr { direction: ltr; text-align: justify; line-height: 1.25; } .ar { font-family: 'Noto Naskh Arabic'; direction: rtl; text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 1.35; } .b { font-weight: 700; } .fr p, .ar p { margin: 0 0 1.5mm 0; } .fr p:last-child, .ar p:last-child { margin-bottom: 0; } .sub { margin-left: 4mm; } .ar .sub { margin-left: 0; margin-right: 4mm; }

OFFRE PREALABLE DE CREDIT IMMOBILIER

#####

CONDITIONS GENERALES

#####

PREAMBULE

: #####

- Considérant le Dahir N° : 1-11-03 du 14 rabii I 1432, la Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée et publiée au Bulletin Officiel n° 5932 du 7 avril 2011 ;

03-11-1 ### ##### -
#1432 ##### ## #####
31-08 ###

5932 ### ##### ##
2011 ##### 7

- Considérant les Arrêtés publiés au Bulletin Officiel n° 6400 du 01/10/2015 pris en application

-

01/10/2015 ##### 6400

de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

- Considérant que l'Emprunteur a formulé le souhait de bénéficier d'un crédit (ci-après le « Crédit »).

- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 117 de ladite Loi, et préalablement à tout octroi de Crédit, il est fait obligation à la Banque de formuler par écrit une Offre Préalable de Crédit « OPC » ;

- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 118, cette OPC doit contenir un certain nombre d'éléments détaillés ci-dessous ;

- Considérant que l'Emprunteur et sa Caution éventuelle (Solidaire ou Hypothécaire) disposent d'un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'OPC, pour exprimer leur acceptation qui ne peut intervenir avant le délai précité ;

- Considérant que cette Offre est valable pour une durée de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception par l'Emprunteur et la Caution, La Banque se réserve le droit de refuser l'octroi du crédit après réception des documents originaux, étude de ladite demande et acceptation de l'offre de crédit par l'Emprunteur et sa caution éventuelle.

- Sur la base de ces éléments légaux, la Banque accepte de remettre gracieusement à l'Emprunteur et à sa Caution éventuelle, un exemplaire de la présente OPC.

ARTICLE 1 : TAUX DU CREDIT

1.1 Taux fixe

- Si l'Emprunteur opte pour un taux fixe ce taux demeure figé pendant toute la durée du Crédit.

- Les intérêts seront décomptés à terme échu et

31-08 ### #####

.#####

-

(« ##### » ## #####)

117 ##### -

« ##### »

-
118

#####

-
(#####) #####
(10) #####

#####

-
(15) #####

.#####

-

.#####

: 1 #####
1.1

-

.#####

-

payable selon la périodicité de paiement
convenue par le débit du compte de
l'Emprunteur qui s'engage fermement et
irrévocablement à constituer la provision
correspondante.

1.2 Le taux variable

- Si le taux d'intérêt est variable, l'Emprunteur
accepte expressément le principe de sa
variabilité et déclare adhérer sans réserve à la
formule de sa détermination sur la base de la
variation annuelle du taux moyen pondéré
interbancaire tel que fixé par les circulaires de
Bank Al Maghrib prises en application des arrêtés
du Ministre de l'Economie et des Finances
réglementant les intérêts applicables aux
opérations de crédit.

- Ce taux d'intérêt étant variable, sera modifié
annuellement à la date anniversaire du contrat
de crédit qui correspond à la date du déblocage
du Crédit.

- Toutefois les parties conviennent que la
variation d'indice de référence susvisée ne sera
prise en compte que si la variation cumulée
depuis la dernière révision est supérieure ou
égale à 20 points de base.

- En cas de changement du taux de référence par
les autorités monétaires, le mode de calcul du
nouveau taux se fera sur la base du nouveau
taux communiqué par lesdites autorités.

- En cas de changement de l'indice de référence
par les autorités monétaires, le mode de calcul
du nouveau taux se fera sur la base du nouvel
indice communiqué par lesdites autorités dans
les conditions précitées.

- Dans le cas où le taux de référence choisi
comme base de calcul du taux d'intérêts du
crédit viendrait à ne plus être publié, ou

#####

1.2
-

#####

-

#####

-

20

-

#####

-

#####

-

#####

changerait dans sa définition, ou dans la fréquence de sa publication, l'Emprunteur aura le choix :

- soit d'accepter la révision sur la base du dernier taux disponible ;

- soit d'accepter la révision sur la base du nouveau taux qui sera mis en place par les autorités monétaires ;

- soit de demander la continuation du contrat au taux fixe calculé moyennant une prime de fixité qui sera rajoutée au taux d'intérêt fixe en vigueur à la date de la demande.

- A défaut d'acceptation de l'un des choix précités, l'Emprunteur devra rembourser le crédit par anticipation, le taux de la période antérieure restant applicable jusqu'au remboursement des sommes dues.

1.3 Dispositions communes

L'Emprunteur peut demander à la Banque le passage du taux fixe au taux variable ou inversement. Le changement du taux d'intérêt ne peut intervenir qu'à la date anniversaire du départ du Crédit, une fois dans la vie du Crédit, sans aucune possibilité de retour au taux initialement appliqué et sous réserve qu'aucun incident de paiement n'ait affecté le déroulement du Crédit.

1.4 Commissions

En outre, l'Emprunteur sera redevable à la Banque de toutes commissions et frais de dossier définis aux conditions particulières du présent contrat.

Les commissions versées au début de chaque période, ainsi que les frais de dossier prélevés par la Banque restent entièrement et

: ##

-
#####

-

#####

-

.##### ##### ## ## #####

-

.##### #####

.##### ##### #####

1.3

.#####

.##### #####

1.4

.#####

#####

régler pour son compte par prélèvement sur le montant du Crédit qui sera mis à sa disposition, les frais de dossier et tous autres frais indiqués ci-dessus inhérents au Crédit, les primes relatives aux assurances indiquées aux conditions particulières et ce, dès la signature des présentes.

ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DU CREDIT

3.1 REMBOURSEMENT NORMAL :

- Le remboursement des échéances du Crédit sera effectué, conformément au tableau d'amortissement, par prélèvement sur le compte de l'Emprunteur, ouvert sur les livres de la Banque qui doit être suffisamment approvisionné le jour de l'échéance.

- Si la provision disponible sur le compte de l'Emprunteur n'est pas suffisante pour couvrir la totalité du montant de l'échéance, la Banque procédera, le jour de l'échéance, à la retenue du montant disponible sur ce compte pendant un délai de 10 jours.

- Si pendant ce délai, le montant de l'échéance n'est pas constitué, la Banque procédera au déblocage du montant retenu sur le compte de l'Emprunteur et l'échéance due sera déclarée impayée, ce que l'Emprunteur accepte sans aucune contestation ni réserve.

- L'Emprunteur donne par les présentes à la Banque ordre irrévocable de débiter son compte des montants des échéances et ce jusqu'au remboursement intégral du Crédit en principal, intérêts, frais et accessoires divers.

- Les alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux crédits dont le paiement des échéances se fait par précompte sur le salaire de l'Emprunteur.

- Dans tous les cas le remboursement

#####

: 3 #####
: ##### - 3.1

-

#####

-

10 #####
#####

-

#####

-

#####

-

#####

-
#####

s'appliquera par priorité aux frais et accessoires, ensuite aux intérêts et commissions arrêtés au jour du versement et après seulement au capital.

- La justification du montant de la créance de la Banque sur l'Emprunteur et le versement des fonds résulteront valablement et suffisamment des livres de comptes, registres et documents de la Banque. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît formellement que le relevé de compte, certifié conforme aux écritures comptables du Prêteur, vaut titre de créance incontestable à son encontre.

3.2 REMBOURSEMENT ANTICIPE

L'Emprunteur pourra, à son initiative, rembourser par anticipation en totalité ou en partie le présent Crédit et ce, conformément aux dispositions de l'article 132 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Etant précisé que tout remboursement partiel par anticipation ne pourra s'effectuer que pour un montant au moins égal à 10% du montant initial du Crédit, sauf s'il s'agit du solde du Crédit.

En cas de remboursement par anticipation en partie ou en totalité des sommes dues au titre du Crédit l'Emprunteur est tenu de verser à la Banque une indemnité de remboursement par anticipation, fixée à un mois d'intérêts calculé sur la base du taux auquel le Crédit est assorti sans pouvoir dépasser 2% du capital restant dû.

L'Emprunteur devra verser à la Banque le montant qu'il entend rembourser par anticipation et toutes sommes et intérêts échus non encore payés par l'Emprunteur à cette date au titre du Crédit.

#####

-

#####

: ##### - 3.2

31-08 ##### 132
#####

#####

#####

#####

: ##### - 6.1

L'Emprunteur s'interdit de faire ou de laisser faire l'une quelconque des opérations, ci-après, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de la Banque :

```

    ## ##### ## ##### #####
##### ##### #####
##### ##### ## ##### # #####
    : ##### ##### ## ##

```

- Altérer la valeur du gage ou en changer la nature ou la destination ;
- Constituer un droit réel, une charge ou un privilège quelconque sur les biens donnés en garantie du Crédit ;
- Donner en location le bien donné en garantie en faveur de la Banque ;
- Affecter l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la Banque à un usage commercial, le rattacher à un fonds de commerce ou y constituer un fonds de commerce ;

[illegible]

: ##### - 6.2

L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du Crédit sous peine de résiliation du présent contrat à :

```
# ##### ### ##### #####
:### #### ##### #### ## #####
```

1- Payer régulièrement à bonne date les sommes dues à la Banque au titre du Crédit, en principal,

```
##### ##### ##### ##### .1
##### ##### ##### #####
```

intérêts, commissions, frais et accessoires ;

#####

2- Respecter l'affectation du Crédit ;

.2
##

3- Informer immédiatement la Banque, de tous les faits ou événements susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ;

.3

#####

4- Prévenir immédiatement la Banque, de tout fait pouvant altérer la valeur des biens donnés en garantie ;

.4

#####

5- Dénoncer immédiatement à la Banque, les événements affectant sa situation juridique ou financière ;

.5

#####

6- Domicilier irrévocablement auprès des guichets de la Banque, ses salaires et ses revenus ;

.6

#####

7- Souscrire auprès d'une Compagnie d'Assurance, les polices d'assurance prévues aux conditions particulières ;

.7

#####

8- Restituer à la Banque la totalité des sommes que cette dernière lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte majoré des intérêts courus entre la date de déblocage et la date de restitution des fonds au cas où l'opération objet du présent Crédit n'est pas conclue dans le délai de quatre mois (4) à compter de l'acceptation de l'OPC.

.8

#####

ARTICLE 7 : FACULTE DE RESILIATION DES PRESENTES

: 7

Les sommes dues par l'Emprunteur deviendront immédiatement et intégralement exigibles avec déchéance du terme et le présent contrat sera résilié de plein droit sans délai :

: #####

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- ```
-
#####
#####
#####

-
#####
#####
#####
#####

-
#####
#####

-
#####
#####
```

- ```
# # # # # # # # # -  
#####  
##### # #####  
##### # #####  
#####  
# #####
```
-
- ```
-

#####
```
- 
- ```
##### -  
### #####  
### #####
```

- ```
-
#####
#####
-
#####
##
#####
```

- ```
##### ## ##### ### ##### ## -
### ##### ##### ## #####
    ## ##### ##### ### ##
##### ## ### # ##### ## ##### #####
```



```
## #####  
#####  
#####  
#####
```

```
## ##### ##### ## ##### ## -
## #### #### ##### #### #####
##### #### ## ##### #### #####
##### ##### # ##### #####
##### #### ## ##### #####
##### ##### ##### ## #####
.##### ## #### ## #####
```

```
##### ##### ##### ##### ## -
##### ##### ##### ##### # #####
## ##### ##### ##### #####
##### ##### ##### #####
# ##### ##### ##### #####
##### ## ##### ##### #####
##### ##### ## ##### #####
##### ##### ## ##### #####
##### ## ##### ##### #####
##### ##### ##### ##### ## #####
.,##### # ##### # ##### #
```

```
##### 8.2 -
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
```

```
# ##### ### ##### ##### -
##### ##### ##### ##### ##
##### #####
```


#####

```
##### -
#####
#####
#####
#####
```

```
##### ## ##### ##### ## #####
# ##### # ##### #####
                                     .#####
```

:9

```
##### ### ##### ##### #####
# ##### ### ##### #####
# ##### ##### ### #####
##### ## ##### ##### #####
##### ## ### ##### ### #####
### ##### ## ##### #####
##### ### ## ### #####
##### ### ### # ##### #####
### ##### ##### #####
.##### # ##### #####
```

```
### ##### ###:10 #####
#####
```

```
## #### ##### ##### ## ##### ##
##### ##### ##### #####
##### ##### ##### #####
##### ##### ##### # #####
##### ##### ## ##### # .#####
##### ## ##### ##### ## #####
##### ##### ##### ##### ##
##### ## ##### ##### #####
##### ##### ##### ## ##### ##
.##### ## ##### ## ##
```

```
##### :11 #####
#####
```


:#####

- ```
-
-
#####
```

```


#####
```

#####

```
##
 ## ##### ## ##### ## ## ## ##
#####
 ## ## ##### #####
#####
##
. ##### ## #####
```

##### :12 #####

```
##
#####
#####
#####
.##### ##### #####
```

```


#####
```

```
#####
#####
.##### # #####
```

```
#####:13
#####
```

```
09-08 ##### -

#####
```

```
##/ ##### ##### -
#####
#####
```





particulières du présent contrat, l'Emprunteur (et /ou la caution) accepte de recevoir de la Banque des offres et des informations commerciales et ce, à travers tout moyen (téléphone, télécopieur, courrier électronique, ...), dans le cadre des opérations marketing destinées à la clientèle.

#### ARTICLE 14 : TRANSFERABILITE

L'Emprunteur pourra transférer le Crédit dans les conditions arrêtées à l'article 5 ci-dessus.

La Banque se réserve la possibilité de céder ou transférer à tout moment, totalement ou partiellement, sa créance à l'encontre de l'Emprunteur au titre des présentes, par tout moyen de droit.

#### ARTICLE 15 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

- « Acte de corruption » signifie l'acte volontaire, commis directement ou indirectement via toute personne telle qu'un tiers intermédiaire, de (a) donner, offrir, promettre à, ou (b) solliciter ou accepter de, quiconque (y compris tout Agent public), pour son propre compte ou le compte d'un tiers, tout don, cadeau, invitation, rétribution, ou chose de valeur, qui serait ou qui pourrait être perçu comme une incitation à corrompre, ou comme un acte délibéré de corruption, dans tous les cas en vue d'inciter une personne (y compris tout Agent public) à exercer ses fonctions de manière abusive ou malhonnête et/ou à obtenir un avantage indu.

- « Trafic d'influence » signifie l'acte volontaire de (i) donner, offrir ou promettre à quiconque (y compris tout Agent public), ou (ii) accepter de quiconque (y compris un Agent public), directement ou indirectement, tout don, cadeau, invitation, rétribution, ou chose de valeur, pour son propre compte ou celui d'un tiers, dans tous les cas en vue d'abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée et d'obtenir une

#####  
### ## ##### ##### ##/# #####  
##### ##### ##### ## #####  
##### ##### ##### #####  
- #####) ##### ## #####  
.(... ##### ##### - #####  
##### ## : 14 #####  
##### ##### ##### ## #####  
##### ## ## # ##### ##  
.#### 5 ##### ## #####  
  
## ##### ## ##### #####  
## ##### ## ## ##### ##  
##### ## ##### ## #####  
.##### ##### #####  
  
##### : 15 #####  
##### ##### «##### ##» -  
### ## ##### ##### #####  
## ##### ##### ## ## ## ##  
## ## (#) ## ##### ##### ## (#)  
#### ## ## ## ##) #### ## ##  
##### ## ##### ##(#####  
##### ##### ## #####  
## ##### ##### ## #####  
##### ## ##### #####  
##### ## ## ## #####  
#### ## ##) ## ## #####  
##### ##### ## (#####  
##/# ##### ## #####  
.##### ## #####  
  
##### «#####» -  
##### (1) ## #####  
#### ## ## ## ##) #### ##  
#### ## ## ## ##) (2) ## (#####  
##### (##### ## ## ## ##)  
##### ## #####  
##### ## ## ## #####  
##### ## #####  
##### #####  
##### #####

décision favorable ou un avantage indu de la part d'un Agent public.

- L'Emprunteur déclare et garantit à la Banque à tout moment et pendant toute la durée du contrat, que :

- Il a connaissance et s'engage à respecter les lois et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et au Trafic d'influence applicables pour l'exécution du contrat ;

- Ni l'Emprunteur, ni – le cas échéant – aucun agent ou intermédiaire qu'il a mandaté aux fins de l'exécution du contrat : a) n'a commis d'Acte de corruption ou de Trafic d'influence ; b) n'est frappé d'une interdiction (ou n'est traité comme tel) par un organisme national ou international de répondre à des appels d'offres, de contracter ou de travailler avec cet organisme, en raison d'Actes de Corruption ou de Trafic d'influence avérés ou supposés ;

- La Banque est en droit de résilier le présent contrat selon les dispositions légales, par écrit, avec remise en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l'Emprunteur, sans indemnité, nonobstant toute autre disposition des Conditions Générales, si l'Emprunteur a commis un Acte de corruption ou de Trafic d'influence, un manquement aux obligations issues du contrat, ou si ses déclarations et garanties ne sont plus valables (que ledit manquement puisse être remédié ou non).

### #####  
## #####  
.#####

## ##### -  
: ## #####

##### -  
## #####  
#####  
# #####

## ##### -  
(#): #####  
#####  
## ##### (#) #  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####

##### -  
## #####  
### #####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####